# Contributor License Agreement

## DE Deutsche Fassung

### 1. Definitionen

- „Projekt“ bezeichnet jedes von DKSR verwaltete oder koordinierte Open-Source-Projekt, das unter einer von der Open Source Initiative (OSI) anerkannten Lizenz veröffentlicht wird.
- Beitrag ist jede urheber- oder patentrechtlich geschützte Leistung, die vom Beitragenden zur Aufnahme in ein Projekt übermittelt wird, einschließlich Quellcode, Objektcode, Dokumentation, Konfigurationen, Spezifikationen oder anderer Inhalte.
- Beitragender ist eine natürliche oder juristische Person, die Inhalte zu einem Projekt beisteuert. Bei juristischen Personen umfasst dies auch verbundene Unternehmen i. S. v. § 15 AktG.

### 2. 2. Vertragsgegenstand

a. Dieses Contributor License Agreement (CLA) gilt für alle gegenwärtigen und zukünftigen Beiträge des Beitragenden zu Projekten von DKSR.

b. Beiträge erfolgen freiwillig. Es besteht keine Pflicht zur Einreichung.

c. Ein Beitrag gilt als eingereicht, sobald er DKSR in schriftlicher, elektronischer oder mündlicher Form zugeht.

d. DKSR ist nicht verpflichtet, eingereichte Beiträge in das Projekt aufzunehmen.

### 3. Rechteeinräumung

a. Der Beitragende räumt DKSR an seinen Beiträgen ein nicht-ausschließliches, unwiderrufliches, unentgeltliches, weltweites und zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht ein. Dieses umfasst insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, öffentlichen Zugänglichmachung, Bearbeitung, Übersetzung, Weiterentwicklung und Lizenzierung an Dritte.

b. Der Beitragende räumt DKSR zudem eine nicht-ausschließliche, weltweite Lizenz an etwaigen Patentrechten ein, soweit dies für die Nutzung, Weiterentwicklung, Kombination oder Verbreitung der Beiträge erforderlich ist.

## 4. Weitere Pflichten des Beitragenden

a. Der Beitragende verpflichtet sich, DKSR bei Einreichung mitzuteilen, inwieweit ein Beitrag Inhalte Dritter enthält. Inhalte Dritter sind insbesondere Daten, Materialien, Spezifikationen, Quell- oder Objektcode, die nicht vom Beitragenden selbst stammen.

b. Der Beitragende stellt sicher, dass alle eingereichten Beiträge Informationen zu etwaigen Lizenzbedingungen, Schutzrechten oder weiteren Einschränkungen enthalten, sofern ihm diese bekannt sind.

c. Der Beitragende verpflichtet sich, DKSR unverzüglich zu informieren, falls sich nach Einreichung herausstellt, dass Rechte Dritter betroffen sind oder die Rechteeinräumung aus rechtlichen Gründen gefährdet ist.

## 5. Garantien

a. Der Beitragende garantiert, dass er zur Einräumung der in Abschnitt 3 genannten Rechte berechtigt ist. Sofern Beiträge im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses eingereicht werden, sichert der Beitragende zu, dass eine entsprechende Erlaubnis des Arbeitgebers vorliegt oder ein gesondertes CLA zwischen DKSR und dem Arbeitgeber abgeschlossen wurde.

b. Der Beitragende garantiert, dass mit der Einreichung keine vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten gegenüber Dritten verletzt werden.

c. Der Beitragende garantiert ferner, dass – mit Ausnahme ordnungsgemäß gekennzeichneter Drittbestandteile – keine Bestandteile enthalten sind, die unter Copyleft-Lizenzen stehen, welche eine automatische Re-Lizenzierung, Offenlegung oder sonstige Weitergabepflichten auslösen würden, sofern dies nicht ausdrücklich offengelegt wurde.

## 6. Schlussbestimmungen

a. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

b. Gerichtsstand ist München, sofern der Beitragende Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

c. Sollte eine Bestimmung dieses CLA ganz oder teilweise unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt. Entsprechendes gilt bei Regelungslücken.

## GB English Version

### 1. Definitions

- "Project" refers to any open-source project operated or managed by DKSR and licensed under an Open Source Initiative (OSI)-approved license.
- "Contribution" means any copyrightable or patentable work submitted by the Contributor for inclusion in the Project, including source code, object code, documentation, specifications, and configurations.
- "Contributor" refers to any individual or legal entity submitting a Contribution. In the case of a legal entity, affiliated companies as defined in § 15 of the German Stock Corporation Act (AktG) are included.

### 2. Subject Matter

a. This Contributor License Agreement (CLA) applies to all present and future Contributions by the Contributor to DKSR projects.

b. The Contributor is not obligated to make any Contributions. All Contributions are submitted voluntarily.

c. A Contribution is deemed submitted once it has been received by DKSR in written, electronic, or oral form.

d. DKSR is under no obligation to incorporate any Contribution into a Project.

### 3. Grant of Rights

a. The Contributor grants DKSR a non-exclusive, irrevocable, royalty-free, worldwide and perpetual license to use, reproduce, distribute, publicly display, modify, translate, sublicense, and otherwise exploit the Contribution in any form and by any means.

b. The Contributor further grants DKSR a non-exclusive, worldwide license under any patent rights they hold that are necessary to use, develop, combine, or distribute the Contribution.

### 4. Additional Contributor Obligations

a. The Contributor shall disclose to DKSR whether a Contribution includes third-party content. This includes data, code, documentation, or any other material not authored by the Contributor.

b. The Contributor shall ensure that any relevant license information, rights, or restrictions known to them are disclosed alongside the Contribution.

c. The Contributor shall inform DKSR promptly of any legal claims or issues that could affect the granted rights or create a risk of infringement.

## 5. Warranties

a. The Contributor represents and warrants that they have the legal authority to grant the rights described in Section 3. If the Contribution is made within the scope of employment, the Contributor confirms that their employer has granted permission or has signed a separate CLA with DKSR.

b. The Contributor warrants that the Contribution does not violate any third-party rights or contractual obligations.

c. The Contributor further warrants that, unless explicitly disclosed, the Contribution does not include code subject to Copyleft licenses requiring mandatory re-licensing, source disclosure, or distribution conditions beyond those imposed by the AGPL.

## 6. Final Provisions

a. This Agreement shall be governed by German law, excluding the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).

b. If the Contributor is a merchant, legal entity under public law, or special fund under public law, the exclusive place of jurisdiction shall be Munich, Germany.

c. If any provision of this CLA is found to be invalid or unenforceable, the remaining provisions shall remain in full force and effect. The same shall apply in the event of a contractual gap.

---

Datum / Date _____

Name des Beitragenden / Contributor's Name: _____

Unterschrift / Signature: _____